

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גדעון סער

1897/25/פ

הצעת חוק העדה הדרוזית, התשפ"ג–2023

1. מעמד העדה הדרוזית
מדינת ישראל מכירה במעמדה הייחודי של העדה הדרוזית כעדה דתית, ותרבותית, הנוטלת חלק בבנייה של מדינת ישראל ובהגנה עליה במסגרת כוחות הביטחון.
2. שימור הזהות הדרוזית
מדינת ישראל תפעל לשימור המורשת של העדה הדרוזית והנחלתה, ותאפשר לאזרחיה בני העדה הדרוזית לממש את זכותם לכינון זהות על יסוד שיוכם הדתי והעדתי, תוך שימור מאפייניה הייחודיים, הלשוניים, התרבותיים, והדתיים של העדה לרבות השימוש בדגל העדה והכרה בחגיה ומועדיה.
3. המקומות הקדושים לדרוזים
מדינת ישראל מכירה במקומות הקדושים לעדה הדרוזית כמקומות קדושים, אשר חלקם משותפים גם לבני דתות אחרות, ותקפיד על זכותם של בני העדה הדרוזית לשמר ולפתח את המקומות הקדושים הייחודיים להם, ועל זכותם להתפלל במקומות הקדושים המשותפים להם ולאחרים.

דברי הסבר

העדה הדרוזית הוכרה על ידי ממשלת ישראל בשנת 1957 כעדה דתית עצמאית בהתאם לפקודת העדות הדתיות (ארגון).

הייחודיות של העדה הדרוזית במדינת ישראל נובעת מכך שבניה תמכו ותומכים במדינת ישראל כבית לאומי ייחודי לעם היהודי, ומאז הקמתה נוטלים חלק אינטגרלי בבניית המדינה והבטחת קיומה. לבני העדה הדרוזית אין מדינת לאום משלהם אשר בה הם יכולים לממש את השייכות העדתית והדתית שלהם. שייכות זו נחוצה לשימור מאפייניה הייחודיים של העדה, המבוססים בעיקר על הדת הייחודית והסגורה שלה.

לפיכך, תכליתו של החוק היא לעגן במדינת ישראל את מעמדה של העדה הדרוזית ולעגן את זכותם של אזרחי המדינה בני העדה הדרוזית לשמר את מאפייניה הייחודיים והגדרתם העצמאית. יצוין כי אין בהוראות סעיף 3 כדי לפגוע בחופש הפולחן של בני עדות דתיות אחרות במקומות הקדושים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)